

Datei: 06_email_versorgungskasse.eml

Von	Anja Lüders <anja.lueders@harkort-versorgung.example>
An	Bernd Lewe <bernd.lewe@example.org>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 14:38:00 +0200
Betreff	Ihre Versorgungszeiten / Mitglied 2201847

Sehr geehrter Herr Lewe,

wir haben Ihre Nachricht vom 8. Juni geprüft. In unserem elektronischen Bestand ist als Beginn der anrechenbaren Dienstzeit der 1. Januar 2002 hinterlegt. Frühere Zeiten bei der Metallbau Fricke GmbH sind weder im Datenblatt noch in der uns vorliegenden Aufnahmebestätigung gespeichert.

Bitte reichen Sie Unterlagen ein, aus denen sich ergibt, dass die Beschäftigungszeit vor dem Betriebsübergang für die Harkort-Versorgung anzurechnen ist. Geeignet können insbesondere eine Aufnahmebestätigung, eine Versorgungsordnung, Lohnabrechnungen mit Versorgungsabzug oder eine ausdrückliche Überleitungsvereinbarung sein. Der allgemeine Hinweis im Arbeitsvertrag, bisherige Rechte blieben unberührt, wurde von uns noch nicht abschließend bewertet.

Ihre aktuelle Modellrechnung beruht auf 24 anrechenbaren Dienstjahren. Das Rechenblatt senden wir Ihnen aus Sicherheitsgründen in einem gesonderten Brief zu. Bis zur Prüfung ändern wir den Bestand nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Lüders
Leistungsservice West
Harkort Versorgungskasse
Harkortstraße 28 · 44139 Dortmund
Telefon 0231 77184-236

Von	Carolin Voß <c.voss@rentenberatung-voss.example>
An	Bernd Lewe <bernd.lewe@example.org>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 16:08:00 +0200
Betreff	26-RB-164 / Unterlagen für den Termin am 9. Juli

Sehr geehrter Herr Lewe,

bitte bringen Sie am Donnerstag die drei Ordner Fricke, Harkort und Gesundheit getrennt mit. Besonders wichtig sind der Arbeitsvertrag aus 1994, Lohnabrechnungen mit einem möglichen Versorgungsabzug, Unterlagen zum Betriebsübergang 2002 und die vollständige Reha-Entlassungsmitteilung.

Für die selbstständige Zeit benötige ich keine neue Zusammenfassung, sondern die vorhandenen Kalender, Verträge und Rechnungen. Ihre Steuerkanzlei soll eine Liste der Umsätze je Auftraggeber und Monat für 2022 bis 2024 ausgeben. Markieren Sie bitte zwei Termine, bei denen Sie sich vertreten ließen, und zwei Aufträge, deren Preis Sie selbst verhandelt haben.

Zum Gesundheitsverlauf beginnen Sie ab morgen mit dem beigefügten Tagesbogen. Erfassen Sie tatsächliche Dauer, Pause und Abbruch einer Tätigkeit; Diagnosen müssen Sie nicht wiederholen. Bitte antworten Sie kurz, ob die Krankenkasse seit dem Schreiben vom 29. Juni erneut angerufen hat.

Mit freundlichen Grüßen

Carolin Voß
Rentenberaterin
Hohe Straße 11 · 44139 Dortmund
Telefon 0231 44896-0
Aktenzeichen 26-RB-164

Datei: 05_zeiten_und_beitraege_matrix.csv

Von	Bis	Tätigkeit	Status	Auftraggeber	DRV_Wirkung	bAV_Wirkung	Beleg	Offener Punkt
1994-07-01	2001-12-31	Projektleiter Metallbau	Beschäftigung	Metallbau Fricke GmbH	Pflichtbeiträge im Verlauf	Dienstzeit fehlt	Arbeitsvertrag und Lohnabrechnungen	Versorgungsordnung Fricke
2002-01-01	2021-12-31	Projektleiter	Beschäftigung	Stahlbau Harkort GmbH	Pflichtbeiträge gespeichert	24 Jahre berücksichtigt	Kontenverlauf und Kassenauskunft	Berechnungsblatt Kasse
2022-01-01	2022-12-31	Baukoordination	streitig	überwiegend Harkort	mögliche Nachversicherung	keine direkte Wirkung	Vertrag, Rechnungen, Jour fixe	Umsatzanteil und Vertretung
2023-01-01	2024-12-31	Baukoordination	streitig	Harkort plus zwei Kunden	monatsweise prüfen	keine direkte Wirkung	Auftraggeberliste und Kalender	Weisungsdichte je Projekt
2025-01-01	2026-02-11	selbstständige Restaufträge	ungeklärt	drei Auftraggeber	Beitragslücken möglich	keine	Steuerunterlagen und Rechnungen	freiwillige Beiträge
2026-02-12	2026-03-25	Arbeitsunfähigkeit	Krankheit	keiner	Übergangszeit prüfen	keine	AU und Klinikbericht	Entgeltersatzbeginn
2026-03-26	laufend	Krankengeld	Leistungsbezug	Krankenkasse	Anrechnungszeit und EM-Verfahren	keine	Krankengeldbescheid	Ende und Aufforderungen

Vorgang	Auslöser	Datum	Vorfrist	Träger	Verantwortlich	Beleg	Status	Aktion
Stellungnahme Betriebsprüfung	Anhörung	2026-07-18	2026-07-11	DRV Westfalen	Voß	Anhörung und Umschlag	offen	Fristverlängerung und Akten einsicht
Steuerfolgestermin	Statusrisiko	2026-07-09	2026-07-07	Steuerkanzlei Radke	Lewe	Terminmail	terminiert	Netto- und Umsatzsteuerfolgen
Kassenunterlagen	Schreiben 16.06.	2026-07-20	2026-07-13	Harkort Versorgungskasse	Voß	Auskunft	offen	Rechenblatt und Bestandsakte
Personalkarte Fricke	Dienstzeitlücke	2026-07-22	2026-07-15	Stahlbau Harkort	Voß	Arbeitsvertrag 2002	offen	Überleitungsunterlagen anfordern
Krankenkassenantwort	Reha-Rückfrage	2026-07-12	2026-07-08	BKK Stahl West	Lewe	Schreiben 29.06.	offen	Bericht und Antrag status mitteilen
Belastungsprotokoll	Besprechung	2026-08-04	2026-07-28	Mandant	Lewe	Tagesbogen	beginnt 07.07.	vier Wochen abschließen
EM-Besch eid	Antrag 08.05.	noch offen	bei Zugang	DRV Westfalen	Voß	Antragsbestätigung	Wiedervorlage 15.08.	Zugang und Monatsfrist sichern

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Strang	Vorgang	Frist	Vorfrist	Beleg	Status	Nächster Schritt
Status	Anhörung Betriebsprüfung	2026-07-18	2026-07-11	DRV-Schreiben	Akteneinsicht offen	Fristverlängerung sichern
Status	Umsatzanteile 2022 bis 2024	2026-07-09	2026-07-08	Rechnungen und Steuerlisten	unvollständig	Steuerberatertermin
Betriebsrente	Dienstzeit Fricke	2026-07-20	2026-07-13	Arbeitsvertrag 2002	Kasse verlangt Nachweis	Personal- und Bestandsakte
Gesundheit	vollständiger Reha-Bericht	2026-07-12	2026-07-09	Kurzbericht vorhanden	offen	Klinikvollmacht versenden
Erwerbsminderung	Belastungsprotokoll	2026-08-04	2026-07-28	Tagesbogen	beginnt 07.07.	wöchentlich prüfen
Liquidität	Krankengeld und Ausgaben	2026-07-09	2026-07-08	Kontoauszüge	offen	Monatsübersicht erstellen

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsnotiz_querschnitt.docx

Mandatsnotiz Querschnittsfall

Mandant: Bernd Lewe, geboren 03.07.1960, Dortmund-Hörde. Früher angestellter Projektleiter bei Stahlbau Harkort GmbH bis 31.12.2021, danach als freier Baukoordinator für denselben Arbeitgeber und zwei weitere Auftraggeber tätig. Seit 12.02.2026 arbeitsunfähig nach Herzinfarkt und depressiver Erschöpfung. Er beantragte Erwerbsminderungsrente am 08.05.2026. Parallel läuft eine DRV-Betriebsprüfung beim früheren Arbeitgeber wegen möglicher abhängiger Beschäftigung 2022 bis 2024. Außerdem fehlt in der Betriebsrentenauskunft die Beschäftigungszeit 1994 bis 2001 nach einem Betriebsübergang.

Mandant ist finanziell unter Druck. Krankengeld wird gezahlt, aber die Krankenkasse drängt auf Reha. Er möchte wissen: Bringt die Statusprüfung zusätzliche Rentenpunkte? Gefährdet sie ihn steuerlich? Kann er die Betriebsrente korrigieren? Was muss jetzt für die Erwerbsminderungsrente gesichert werden?

Ziel: integrierte Beratungsübersicht mit Fristen und Abhängigkeiten. Keine isolierte Einzelprüfung. Der Statusstrang kann Beitragszeiten und spätere Rentenhöhe beeinflussen, darf aber nicht unbedacht Erstattungs- oder Nachforderungsrisiken auslösen.

Datei

Office-Dokument: 02_status_anhoerung_arbeitgeber.docx

Anhörung aus Betriebsprüfung, Auszug

DRV Westfalen prüft bei Stahlbau Harkort GmbH die Projektleiterverträge 2022 bis 2024. Bernd Lewe war nach Ende seines Arbeitsverhältnisses weiter in Projekten Phoenix-West und Brückenlager Waltrop eingesetzt. Vertraglich frei, tatsächlich aber mit Harkort-Mailadresse, Baustellenausweis, wöchentlichen Jour-fixe-Terminen und Freigabeprozessen. Honorar 78 EUR je Stunde, monatliche Rechnungen zwischen 8.900 und 14.300 EUR.

Für Selbständigkeit sprechen eigene Betriebshaftpflicht, zwei weitere Auftraggeber ab 2023, eigenes Notebook, keine Urlaubsvergütung, Vertretung durch Ingenieurbüro Kallweit in zwei Terminen. Für Beschäftigung sprechen langjährige Vorprägung, gleiche Ansprechpartner, Eingliederung in Projektsteuerung, keine echte Preisverhandlung je Projekt.

Der Arbeitgeber will eine Lösung ohne Beitragsbescheid. Mandant will wissen, ob eine nachträgliche Pflichtversicherung rentenrechtlich vorteilhaft wäre. Steuerberater warnt vor Umsatzsteuerkorrekturen.

Datei

Office-Dokument: 03_betriebsrente_luecke.docx

PRÜFVERMERK

Datum

6. Juli 2026

Aktenzeichen

26-RB-164 / cv

Bearbeitung

Carolin Voß

Fehlende Dienstzeit 1994 bis 2001 in der Harkort-Versorgung

1. Ausgangspunkt

Die Auskunft der Harkort Versorgungskasse vom 16. Juni 2026 beginnt mit dem 1. Januar 2002. Bernd Lewe war nach Arbeitsvertrag und drei vorgelegten Entgeltabrechnungen bereits seit 1. Juli 1994 bei der Metallbau Fricke GmbH beschäftigt. Der Betrieb ging zum Jahreswechsel 2001/2002 auf die Stahlbau Harkort GmbH über.

Der Arbeitsvertrag vom 10. Dezember 2001 nennt als Eintrittsdatum den 1. Januar 2002, enthält aber den Zusatz, dass die bisherige Betriebszugehörigkeit einschließlich erworbener Rechte anerkannt werde. Ein gesondertes Überleitungsschreiben der Versorgungskasse liegt bislang nicht vor.

2. Zahlenwirkung

Berechnung	Dienstjahre	Steigerung je Jahr	Monatsbetrag	Quelle
Auskunft Versorgungskasse	24	11,60 EUR	278,40 EUR	Schreiben 16.06.2026
mit Zeit ab 01.07.1994	31,5	11,60 EUR	365,40 EUR	vorläufige Kontrollrechnung
vorläufige Differenz	7,5	11,60 EUR	87,00 EUR	noch ohne Begrenzung und Rentenfaktor

3. Noch zu beschaffende Unterlagen

Benötigt werden die bei Fricke geltende Versorgungsordnung, ein Nachweis über die Anmeldung oder Beitragszahlung vor 2002, die Überleitungsvereinbarung zum Betriebsübergang, der vollständige Harkort-Versorgungsplan 1998 und die individuelle Berechnung der Kasse. Der Satz im Arbeitsvertrag allein klärt noch nicht, ob frühere Dienstzeit für genau diese Versorgung zugesagt wurde.

4. Zeugen und Fundstellen

Als mögliche Auskunftspersonen kommen die frühere Personalsachbearbeiterin Ute Brockmann und der damalige Betriebsratsvorsitzende Jürgen Feld in Betracht. Herr Lewe will am 8. Juli seinen Kellerordner und eine alte Diskette mit Personalmitteilungen durchsuchen. Die Personalakte ist mit konkreter Aufzählung anzufordern; eine bloße Bestätigung des Eintrittsdatums reicht nicht.

5. Arbeitsauftrag

Zunächst wird die Versorgungskasse um Rechenblatt, Rechtsgrundlage des Eintrittsdatums und Bestandsunterlagen gebeten. Parallel erhält Harkort eine Auskunftsanforderung zu Fricke, Betriebsübergang und Dienstzeitanerkennung. Eine Bezifferung wird erst nach Prüfung von Rentenfaktor, Altersgrenze und etwaigen Höchstgrenzen abgegeben.

Carolin Voß

Rentenberaterin

Datei

Office-Dokument: 04_erwerbsminderung_medizinischer_stand.docx

Datum	6. Juli 2026
Aktenzeichen	26-RB-164 / cv
Bearbeitung	Carolin Voß

Bernd Lewe: Erwerbsminderung nach Herzinfarkt und depressiver Erschöpfung

1. Akutereignis und Behandlung

Am 12. Februar 2026 erlitt Herr Lewe während einer Baustellenbesprechung in Waltrop einen NSTEMI. Im Klinikum Dortmund wurde die rechte Koronararterie mit einem Stent versorgt. Die Anschlussrehabilitation fand vom 20. März bis 10. April in Bad Sassendorf statt. Seit 11. April besteht hausärztlich bestätigte Arbeitsunfähigkeit; Krankengeld wird seit 26. März gezahlt.

2. Medizinische Unterlagen

Datum	Stelle	Befund	Funktionelle Aussage	Offener Punkt
12.02.2026	Klinikum Dortmund	NSTEMI, Stent RCA	keine Belastung in Akutphase	vollständiger Entlassungsbrief fehlt
10.04.2026	Rehaklinik Bad Sassendorf	Belastbarkeit 75 Watt	leichte Tätigkeit 4 bis 6 Stunden, keine Baustellenwege	Pausenbedarf nicht beziffert
22.06.2026	Dr. Schulte, Psychiatrie	depressive Episode, Panik bei Baustellengeräuschen	Konzentrationsabbrüche und Vermeidung	Verlaufsbericht nach Therapiebeginn
29.06.2026	Hausarzt Dr. Möller	Schlafstörung, Erschöpfung	Rückkehr in Projektleitung derzeit ausgeschlossen	keine Aussage zu anderem Arbeitsmarkt

3. Früheres Tätigkeitsbild

Die Projektleitung war nicht überwiegend körperlich schwer. Sie verlangte aber tägliche Baustellenwege von 700 bis 2400 Metern, Treppen und Gerüste, kurzfristige Konfliktgespräche, Terminsteuerung sowie Fahrten von bis zu 180 Kilometern. Herr Lewe berichtet, dass Baustellenlärm seit dem Infarkt Herzrasen und Abbruchimpulse auslöst. Diese Angaben müssen zeitnah durch Arbeitgeber, Kalender und Behandlung dokumentiert werden.

4. Alltagsfunktion

An guten Vormittagen erledigt Herr Lewe Schriftverkehr für 30 bis 45 Minuten. Danach benötigt er eine längere Pause. Einkäufe übernimmt meist seine Ehefrau. Zwei Spaziergänge von jeweils etwa 600 Metern gelangen in der Woche vor dem 6. Juli; an drei Tagen verließ er die Wohnung nur zu Behandlungsterminen. Ein strukturiertes vierwöchiges Belastungsprotokoll fehlt.

5. Nächste Beweissicherung

Anzufordern sind vollständiger Reha-Bericht, kardiologisches Belastungsprotokoll, aktueller Medikamentenplan, Therapieverlauf Dr. Schulte und eine Arbeitgeberbeschreibung der konkreten Wege- und Stressanforderungen. Aussagen zur täglichen Leistungsdauer werden getrennt nach körperlicher Belastung, Konzentration, Wegefähigkeit und Planbarkeit erhoben.

Carolin Voß

Rentenberatung Carolin Voß

Hohe Straße 11 · 44139 Dortmund

Telefon 0231 44896-0 · Telefax 0231 44896-29 · kanzlei@rentenberatung-voss.example

Rentenberaterin Carolin Voß · Registriert im Rechtsdienstleistungsregister

Rentenberaterin

Datei

Office-Dokument: 07_beratungsmemo_entwurf.docx

Beratungsmemo Entwurf

Der Fall sollte in drei Stränge getrennt, aber gemeinsam gesteuert werden. Erstens Status 2022 bis 2024: Eine rückwirkende Beschäftigung kann Beiträge und Rentenpunkte erzeugen, aber auch steuerliche und beitragsrechtliche Korrekturen auslösen. Für den Mandanten ist nicht automatisch jedes Anerkenntnis günstig. Es braucht eine Netto- und Beitragsfolgenrechnung.

Zweitens Betriebsrente: Die Dienstzeit 1994 bis 2001 ist der wirtschaftlich wahrscheinlich wichtigste Korrekturpunkt. Hier geht es nicht um Sozialversicherung, sondern um Versorgungsordnung, Betriebsübergang und Zusageauslegung. Die Versorgungskasse verlangt Belege; diese sind beschaffbar.

Drittens Erwerbsminderung: Die medizinische Akte darf nicht im Statusstreit untergehen. Für die DRV ist das Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entscheidend. Herzleistung, psychische Belastbarkeit, Wegefähigkeit und Stressintoleranz müssen funktional beschrieben werden.

Empfehlung: Akteneinsicht in der Betriebsprüfung, Auskunft Versorgungskasse mit konkreten Unterlagen, fristwahrender EM-Widerspruch falls Ablehnung kommt, Krankengeld- und Reha-Fristen separat überwachen.

Datei

Office-Dokument: 08_fragen_an_mandant.docx

Rentenberatung Carolin Voß

Hohe Straße 11 · 44139 Dortmund

Telefon 0231 44896-0 · Telefax 0231 44896-29 · kanzlei@rentenberatung-voss.example

Rentenberaterin Carolin Voß · Registriert im Rechtsdienstleistungsregister

MANDANTENFRAGEN MIT BELEGZUORDNUNG

Rentenberatung Carolin Voß · Hohe Straße 11 · 44139 Dortmund

Herrn Bernd Lewe

Am Remberg 27

44263 Dortmund

Datum

6. Juli 2026

Aktenzeichen

26-RB-164 / Termin 09.07.2026

Bearbeitung

Carolin Voß

Unterlagen und Fragen für unseren Besprechungstermin

Sehr geehrter Herr Lewe,

1. Status der Projektarbeit 2022 bis 2024

Bitte bringen Sie für jedes Jahr eine Auftraggeberliste mit Umsatz, Zeitraum und Ansprechpartner mit. Markieren Sie in Ihren Kalendern, wer Termine vorgab, welche Jour-fixe-Termine verpflichtend waren und wann Sie sich vertreten ließen. Benötigt werden außerdem Betriebshaftpflicht, Rechnungen über eigenes Arbeitsgerät, zwei typische Harkort-Aufträge sowie ein Auftrag eines anderen Kunden.

2. Betriebsrente

Bitte durchsuchen Sie den Kellerordner nach Unterlagen der Metallbau Fricke GmbH aus 1994 bis 2001: Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen mit Versorgungsabzug, Betriebsratsmitteilungen, Aufnahmebestätigung oder Versicherungsschein. Notieren Sie Namen früherer Kollegen, die zur Dienstzeitanerkennung beim Betriebsübergang Auskunft geben können.

3. Gesundheit und Alltag

Führen Sie ab 7. Juli vier Wochen lang täglich Beginn, Dauer und Abbruch jeder konzentrierten Tätigkeit, Gehstrecke, Ruhezeiten, Panikereignisse und Hilfe Ihrer Ehefrau auf. Bitte bringen Sie Medikamentenplan, vollständigen Reha-Bericht, die Krankengeldmitteilung und sämtliche Einladungen der Rentenversicherung mit. Beschreiben Sie nicht nur Diagnosen, sondern was an einem durchschnittlichen Tag konkret gelingt und was scheitert.

4. Finanzen und Kommunikation

Für die Liquiditätsplanung benötigen wir Krankengeld netto, monatliche feste Ausgaben, offene Steuerzahlungen und Rücklagen. Geben Sie bitte an, ob Harkort, Versorgungskasse, Krankenkasse oder Rentenversicherung direkt mit Ihnen telefoniert haben und was jeweils vereinbart wurde. Weitergehende Erklärungen zum Status geben Sie bis zur Akteneinsicht nicht ab.

Bringen Sie vorhandene Originale mit. Wir scannen sie im Termin und geben sie unmittelbar zurück.

Carolin Voß

Rentenberaterin

Datei

Office-Dokument: 10_vergleichsueberlegung.docx

Datum

6. Juli 2026

Aktenzeichen

26-RB-164 / Vergleichskorridor

Bearbeitung

Carolin Voß

Getrennte Lösungsräume für Status, Betriebsrente und Erwerbsminderung

1. Keine Paketlösung

Die drei Stränge betreffen verschiedene Anspruchsgegner, Tatsachen und Folgen. Ein Entgegenkommen im Statusverfahren darf weder als Aufgabe der Betriebsrentenforderung noch als Aussage zum medizinischen Leistungsvermögen formuliert werden. Vollmachten, Korrespondenz und Bezifferung bleiben getrennt.

2. Statusverfahren

Vorstellbar ist eine zeitliche Differenzierung: eigenständige Tätigkeit mit mehreren Auftraggebern bis zur tatsächlichen Verdichtung der Harkort-Projekte und gesonderte Bewertung einzelner Monate danach. Voraussetzung sind App- oder Kalenderdaten, Umsatzanteile und tatsächliche Weisungslage. Nicht akzeptabel ist eine pauschale Einordnung aller Monate ohne Berechnung der Beitrags-, Steuer- und Erstattungsfolgen.

3. Betriebsrente

Primärziel ist die nach Unterlagen berechnete Anerkennung der Dienstzeit ab 1. Juli 1994. Ein pauschaler Monatszuschlag kann nur bewertet werden, wenn Rentenbeginn, Dynamik, Hinterbliebenenleistung und Unverfallbarkeit mitgerechnet sind. Eine Abgeltungserklärung darf unbekannte Ansprüche aus der Fricke-Zusage nicht erfassen.

4. Erwerbsminderung

Eine zeitlich befristete volle oder teilweise Leistung kann erst nach belastbarer Funktionsbewertung eingeordnet werden. Die wirtschaftliche Not rechtfertigt keine vorschnelle Festlegung auf ein medizinisches Restleistungsvermögen. Reha-, Krankengeld- und Rentenverfahren werden in einer gesonderten Fristenachse geführt.

5. Entscheidungsunterlagen

Vor jedem Vorschlag liegen eine Nettofolgenrechnung des Steuerberaters, die DRV-Berechnung, die Versorgungskassenberechnung und die medizinische Belegmatrix vor. Jeder Vorschlag wird mit Bezugszeitraum, Rechtsfolgen, offenen Punkten und Rücktritts- oder Widerrufsmöglichkeiten schriftlich dokumentiert.

Carolin Voß

Rentenberaterin